



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

不正当竞争行为的法律责任

内容提要

- 民事责任
- 行政责任
- 刑事责任

内容提要

- 民事责任
- 行政责任
- 刑事责任

一、损失赔偿的基本原则



二、法定赔偿制度

只有商业混淆和商业秘密适用法定赔偿：保护对象在知识产权范围内

- 《反不正当竞争法》第22条规定：“.....
- 经营者违反本法第七条、第十条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人**五百万元以下的赔偿。**

商业秘密的特殊规定

惩罚性赔偿

- 第22条：
 - 经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
 - 赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

三、民事责任优先原则

对权利人，对民众，对民事行为人的保护

- 《反不正当竞争法》第34条规定：“经营者违反本法规定，应当承担民事责任、行政责任和刑事责任，其财产不足以支付的，优先于承担民事责任。”
- 在法理上保证了具有财产补偿单一属性的民事责任的履行，实现了反不正当竞争法的立法价值；

三、经营者的诉权

- 《反法》第十七条规定：“……
- **经营者**的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。”
- 消费者在《反不正当竞争法》中没有诉权。

内容提要

- 民事责任
- 行政责任
- 刑事责任

执法主体

- 《反不正当竞争法》第4条规定：
 - 县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处；
 - 法律、行政法规规定由其他部门监督检查的依照其规定。
 - 产品质量监督机关（已经划归市场监督管理）
 - 药品监督管理部门（已经划归市场监督管理）
 - 国务院证券管理机构
 - 商务部

执法状况

- 《反不正当竞争法》从**1993**年的**12月1**号起正式实行，**20**年来工商部门共查处了各类不正当竞争案件**54.73**万件。这些案件当中，以仿冒、虚假宣传和商业贿赂三类案件数量居多。
- 其中，**2008-2012**年来，全国工商系统共查处各类不正当竞争案件**19**万余件，涉案金额**1600**多亿元。

反法的修订

- 修订后的《反不正当竞争法》规定了全部7种具体行为的行政责任，并且总体上加重了各类不正当竞争行为对应的行政责任。
- 主要体现在提升**罚款金额**。
- 对商业贿赂、市场混淆、误导性商业宣传增加吊销经营者营业执照的处罚。

调查取证权

- 按照规定程序**询问**被检查的经营者、利害关系人、证明人，并要求提供证明材料或者与不正当竞争行为有关的其他资料；
- **查询、复制**与不正当竞争行为有关的协议、帐册、单据、文件、记录、业务函电和其他资料；
- **检查**与市场混同行为有关的财物，必要时可以责令被检查的经营者说明该商品的来源和数量，**暂停销售**，听候检查，不得转移、隐匿、销毁财物。

行政罚款

- 根据修订后的《反不正当竞争法》，罚款可以用来处罚违反第六条至第十二条的不正当竞争行为。
- 即所有具体行为都有罚款。

没收违法所得、非法财物

- 可以实施该处罚的情形有：
 - （1）经营者违反本法第七条规定贿赂他人，尚不构成犯罪的，由监督检查部门没收违法所得。
 - （2）经营者违反本法第六条规定从事混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。

吊销营业执照

商业诋毁不可以吊销营业执照

- 对三种不正当竞争行为可以吊销营业执照：
 - （1）经营者违反本法第六条规定从事混淆行为且情节严重的，吊销营业执照。
 - （2）经营者违反本法第七条规定贿赂他人，尚不构成犯罪，情节严重的，吊销营业执照。
 - （3）经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，情节严重的，可以吊销营业执照。

内容提要

- 民事责任
- 行政责任
- 刑事责任

刑事责任

- 修订后的《反不正当竞争法》对于不正当竞争行为的刑事责任在第**31**条做出笼统的规定：“违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

- 对情节严重的不正当竞争行为给予刑事处罚，是各国竞争法的通行做法。
- 不正当竞争行为可能涉及的刑事罪名为：
 - 商业贿赂罪（其实没有这个罪名）
 - 侵犯商业秘密罪
 - 侵犯商誉罪
 - 销售伪劣商品罪（可以对应市场混同、虚假宣传、不正当有奖销售）

- 不正当竞争行为只有在给权利人造成重大损失，则负刑事责任。
 - 一般认为造成的**直接经济损失**在**50万或者250万**（商业秘密）以上

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>